

1505786-77.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... a desclassificação do crime de roubo para receptação, o afastamento das circunstâncias majorantes do crime de roubo, a fixação de regime aberto para início do cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Julgo o processo em virtude de remoção da Juíza que concluiu a instrução processual. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1505786-77.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505786-77.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2066000/2022 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 23495716 - 10º

D.P. PENHA DE FRANCA, 2066000 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDENEY LIMA MOREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

VALDENEY LIMA MOREIRA foi denunciado porque, em 09 de março de 2022, por volta das 08:30 horas, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), na Rua Manoel Dantas, nº 10, Penha de França, nesta Capital, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios com indivíduos ainda não identificados, teria subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas Eduardo Nascimento dos Santos e Fabio Fernando Bezerra Alves, uma carga de cigarros pertencente à empresa Souza Cruz S.A, avaliada em R\$ 70.308,68, cf. auto de fl. 36. Constatou da denúncia, ainda que, (i) em 09 de março de 2022, na Avenida Penha de França nº 715, nesta Capital, ADRIANO MARTINS DIAS, qualificado à fl. 39, teria

desobedecido a ordem legal de funcionários públicos, quais sejam, os policiais militares Paulo Henrique Luz e Jarbesson da Silva; e (ii) nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ADRIANO MARTINS DIAS teria se oposto à execução de ato legal, mediante violência contra os policiais militares Paulo Henrique Luz e Jarbesson da Silva, funcionários competentes para executá-lo, causando-lhes lesões corporais. A denúncia foi recebida em 18 de março de 2022 (fls. 223/224).

O réu Valdeney foi citado (fls. 249) e apresentou resposta à acusação (fls. 262). Os autos foram desmembrados em relação ao réu Adriano, uma vez que não foi localizado para citação (fls. 267/269).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e, ao final, o réu Valdeney foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público requereu o reconhecimento de que o crime foi praticado em concurso de agentes e com restrição de liberdade da vítima, a incidência da agravante de crime praticado durante calamidade pública e reincidência, a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena. Ao seu turno, a Defesa requereu a absolvição do réu por falta de provas suficientes para condenação, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para receptação, o afastamento das circunstâncias majorantes do crime de roubo, a fixação de regime aberto para início do cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Julgo o processo em virtude de remoção da Juíza que concluiu a instrução processual.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de roubo está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 08/11), boletim de ocorrência (fls. 12/21), auto de exibição e apreensão (fls. 39, 40/41), auto de exibição, apreensão, constatação e entrega (fls. 42 e 43) laudo pericial do local (fls. 228/235), gravações dos uniformes policiais na abordagem em flagrante (fls. 407/408 - vídeos "B04 (2)" e "B-04_Roubo_Carga"), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A vítima Eduardo reconheceu o réu (indivíduo n.º 2). Disse que realizava entrega de carga, que Fábio era seu ajudante e desembarcou da van. A vítima permaneceu no veículo. No momento que Fábio retornava e abriu a porta da van, foram abordados por dois indivíduos. O roubador que estava do lado direito, entrou no automóvel e mandou que dirigisse. Este roubador telefonou para outro criminoso. O roubador indicou o caminho, ingressaram em uma viela. Foi determinado que desembarcassem da van. Permaneceu ao lado da van, em local no qual não tinha visibilidade do transbordo da mercadoria. Avistou um automóvel de cor prata, e, na sequência um carro modelo Fiorino se aproximou e se iniciou o transbordo da carga. Em determinado momento, viu o réu correr. Na sequência, avistou policiais no encalço dele. Após algum tempo, um dos policiais retornou com o réu e, naquele momento, efetuou reconhecimento pessoal, não teve dúvida. Esclareceu que a abordagem foi efetuada por dois criminosos, um de cada lado da van, mas, apenas um deles, ingressou no veículo. Avistou o réu somente no momento que os policiais chegaram. Viu o réu correr dos policiais. Não viu o réu realizar o transbordo da carga. Afirmou que, com a chegada dos policiais, o réu e outra pessoa fugiram. Não foi empregada arma de fogo. Reconheceu o réu pelas vestes. O réu usava boné. A carga foi recuperada. Permaneceu em poder dos roubadores, aproximadamente, 15 minutos.

A vítima Fabio disse que foi abordado na banca de jornal e um roubador ingressou dentro da van. O motorista da van era a vítima Eduardo. O roubador determinou que abaixasse a cabeça. Permaneceram no carro, rumaram para um "beco", desembarcaram em local no qual não pode visualizar o roubador. No momento da chegada dos policiais, pessoas correram. Ao sair de trás da van, avistou o veículo Fiorino e um dos policiais em poder do réu. A abordagem foi efetuada por dois roubadores e o réu não era um deles. Não viu arma de fogo. O transbordo da carga foi feito para a Fiorino de cor branca. O réu foi detido pelos policiais. A empresa viu o roubo por meio de câmeras de segurança e acionou socorro policial. Não reconheceu o réu (fase

policial e em Juízo). Não sabe quantas pessoas participaram do crime. Permaneceu em poder dos criminosos, aproximadamente, 5 minutos. A carga foi recuperada.

A testemunha Paulo Henrique Luz, policial militar, narrou que estava em patrulhamento e foi acionado para atender ocorrência de roubo de veículo da empresa Souza Cruz. Rumou ao local, deparou-se com dois indivíduos realizando o transbordo de carga da empresa vítima para a Fiorino de cor branca. Os dois indivíduos empreenderam fuga a pé. O réu foi detido. O réu disse que foi contratado para o transbordo e desconhecia o contratante. Não se recordou se houve reconhecimento do réu em solo policial. Não soube precisar a duração da abordagem. Disse que o local o qual ocorreu o transbordo é próxima ao local de abordagem. Não se recordou quem era o proprietário da Fiorino, mas não era o réu. Esclareceu que na abordagem, grande quantidade de cigarros tinha sido transferida para Fiorino. A carga foi totalmente recuperada.

A testemunha Marcos Aparecido de Almeida, policial militar, reconheceu o réu Valdeney. Afirmou que foi acionado sobre ocorrência de roubo em andamento próximo ao local que patrulhava. Foi ao local e avistou dois indivíduos que correram. Houve perseguição. Apenas o réu foi detido. Afirmou que a perseguição cobriu distância aproximada de quinhentos metros. O réu disse que estava em um bar e foi chamada por uma pessoa realizar o transbordo de carga. Não localizou arma de fogo. As vítimas reconheceram Valdeney. Não soube precisar o tempo transcorrido entre a abordagem e a prisão do réu.

A testemunha Genival Alves Amorim disse que enquanto estava com seu veículo em trânsito, viu dois indivíduos correram e entraram em um automóvel Santa Fé de cor branca. Achou a atitude suspeita. Na sequência, avistou uma pessoa, que trajava camisa floral verde (Adriano), desembarcar do veículo Santa Fé. Posteriormente, avistou policiais nas imediações e os questionou o que havia ocorrido. Naquele momento, viu novamente Adriano e alertou os policiais. Afirmou que não presenciou a abordagem. Após, foi chamado à delegacia e reconheceu Adriano. Afirmou que não viu o motorista, que não reconhecia o réu Valdeney e que não presenciou o roubo noticiado.

A testemunha Jarbesson da Silva, policial militar, narrou que abordou o réu Adriano. Houve luta corporal e, em dado momento, Adriano explodiu seu aparelho celular. Conseguiu algemá-lo. Adriano negou ter praticado o crime.

A testemunha Edson de Sousa Rodrigues, policial militar, disse que, durante patrulhamento, foi irradiado o roubo de carga da Souza Cruz. O veículo roubado possuía localização de GPS. Encaminhou-se ao local apurado. Diversas viaturas estavam no local. Coletou as características do acusado cuja identidade não se recordou. Disse que não participou da abordagem ao réu Valdeney. Os demais roubadores fugiram. Após, taxistas o informaram que um veículo JAC de cor prata havia parado na vaga de taxi, que duas pessoas desembarcaram e ingressaram em uma SUV branca (Santa Fé). O veículo JAC estava com o banco traseiro rebaixado e o pneu furado. Vigiou o veículo e um popular (testemunha Genival) informou que viu o carro parar no local, que duas pessoas desceram e ingressaram em um carro branco (Santa Fé), e, depois Adriano desembarcou. Genival indicou Adriano que passava nas imediações. Efetuada a abordagem de Adriano, ele afirmou que estava no local para alugar uma casa. Em dado momento, Adriano atentou contra policiais, pegou o seu próprio celular e, apertando-o, explodiu. O embate corporal continuou, Adriano o derrubou duas ou três vezes, foi agredido com socos e cotoveladas. Adriano foi contido. Afirmou que ele nada disse sobre o roubo noticiado.

O réu disse que foi contratado para descarregar a carga de cigarro. Receberia cem reais. Não sabia que se tratava de carga roubada. A pessoa que lhe contratou não participou do transbordo. Sua função era retirar a carga da van e colocar no veículo Fiorino. Duas pessoas estavam do lado de fora da van, não falou com elas. A pessoa que lhe contratou estava ao lado daqueles indivíduos. Conhece a pessoa que lhe contratou como "gordo" e ele disse o local para o qual deveria se encaminhar para realizar a descarga. Ao chegar no local, a van ainda não estava. No momento da chegada das policiais, o indivíduo que estava na Fiorino, pessoa para quem passava a carga, fugiu. Percebeu que a carga era produto de ilícito e se evadiu. Policiais saíram no seu encalço, foi detido.

Nesta toada, analisada a prova amealhada, nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de roubo. A vítima Eduardo afirmou, em juízo, que avistou o réu correr no momento da chegada de policiais. A vítima Fábio disse que, após à chegada dos agentes de segurança, retomou sua liberdade e viu que uma pessoa foi detida. As testemunhas asseveraram que, acionadas para apurar roubo, rumaram ao local no qual, conforme sinal de GPS, estavam a van e a carga subtraída, avistaram o réu e outra pessoa realizando a descarga, ambos se evadiram. O réu foi detido. As vítimas estavam próximas à van roubada. Não vislumbro razão para a vítima ou policiais, agentes públicos de segurança, faltarem com a verdade em juízo com escopo de prejudicar o acusado.

A versão do réu não convence e está dissociada do conjunto probatório. A Defesa não produziu nenhuma prova, não arrolou testemunhas (pessoas que presenciaram a negociação/contratação do réu para descarga de veículo), ou qualquer outro indício que afastasse a certeza da autoria do crime de roubo.

O crime foi praticado em concurso de agentes e com restrição de liberdade. As vítimas relataram que foram abordadas por duas pessoas, que contataram terceiro agente criminoso. Na sequência, foram conduzidas para local diverso da abordagem inicial, e, enquanto estavam com a liberdade restrita, o réu e outra pessoa não identificada realizavam a descarga.

Portanto, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor a responsabilização penal do réu.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, o réu ostenta antecedentes criminais (fls. 105/107), motivo pelo qual exaspero a pena em 1/8. Fixo a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento 11 dias-multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente (fls. 105/107) e ofereceu confissão qualificada, que, contudo, contribuiu para elucidar os fatos. Assim, reconheço a atenuante e compenso com a agravante da reincidência. Mantenho a pena intermediária em 04 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias multa.

Afasto a agravante articulada na denúncia. Não há nos autos prova do nexo de causalidade entre a situação objetiva de calamidade pública e a prática do crime. Nesse sentido: Apelação nº 1002455-42.2019.8.26.0005, 1º Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Andrade Sampaio.

Na terceira fase, o crime foi praticado em concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. Aumento a pena em 3/8, observado que a soma das circunstâncias impingiu maior grau de vulnerabilidade às vítimas, que permaneceram em poder de mais de um criminoso por substancial período de tempo. Torno a pena definitiva em 06 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa. O réu é reincidente. Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Ausentes informações acerca da capacidade econômica do réu, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu VALDENY LIMA MOREIRA como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, do Código Penal, a pena de 06 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 15 dias-multa (no valor unitário mínimo)

MANTENHO a prisão preventiva do réu, uma vez que subsistem os motivos que ensejaram sua decretação, os quais foram recrudesceidos em razão da sanção imposta.

Custas na forma da lei.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios e certidões necessárias.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA